

REGLAMENTO INTERNO DE NORMAS DE CONVIVENCIA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS: BARRIO CERRADO “BRISAS DE ADROGUÉ”

DISPOSICIONES GENERALES

1.1- Ámbito de aplicación

El presente reglamento será aplicable a todos los que habiten o transiten, por el ejido del Barrio “Brisas de Adrogué” (el “Barrio”), ya sean propietarios, su grupo familiar cohabitante, sus invitados, y/o inquilinos, y a los contratistas, empleados y proveedores y/o cualquier otra persona que ingrese al Barrio por cualquier motivo. El presente reglamento se considerará conocido y aceptado por cualquier persona que ingrese al Barrio. Sin perjuicio de ello, podrá ser consultado en la Administración o en el puesto 1 y/o puesto 2 de seguridad y futuros del Barrio. Los propietarios y la Administración del Barrio, en su caso, son responsables de difundir este reglamento a los invitados, inquilinos, empleados, contratistas y proveedores.

Se establece que es potestad del consorcio definir el reglamento de conductas requerido según las necesidades e implicancias del Barrio, todo ello conforme a la Ley N.º 13.512 de Propiedad Horizontal.

1.2.- Declaración de principios.

El presente reglamento tiene por objeto establecer normas de convivencia entre los habitantes del Barrio, y proveer a la protección de las personas y los bienes. Todo propietario se compromete a respetarlo, cumplirlo, y hacerlo cumplir en aras de una pacífica convivencia y respeto por los derechos de los demás. Toda acción u omisión que atente contra los principios aquí sustentados, aunque no se encuentre comprendida en las disposiciones particulares que más abajo se enumeran, será considerada de acuerdo con las disposiciones del capítulo de “sanciones”.

1.3.-Autoridad de aplicación

La autoridad de aplicación del reglamento es el Consejo de Propietarios (CDP) y la Administración del Barrio, quienes podrán delegar facultades específicas en la “Subcomisión de Disciplina” (SCD). El Consejo de Administración podrá proponer modificar el presente tendiendo a mejorarlo conforme indique la experiencia, en resguardo de los principios sentados en la declaración que precede. Para aplicar dichas modificaciones será necesaria su aprobación en asamblea general ordinaria o extraordinaria. Todas las comunicaciones con los vecinos serán canalizadas a través del Administrador y serán por escrito ya sea a través de la aplicación “Open Key” y/u otro medio de notificación fehaciente. El CDP o la SCD resolverán las situaciones conflictivas que puedan presentarse con arreglo a derecho, y sustento en este reglamento.

1.4.-Subcomisión de Disciplina.

Esta comisión estará formada por un mínimo de tres (3) propietarios residentes en el Barrio y hasta un máximo de cinco (5), debiendo integrarse con un miembro del CDP. Podrán existir suplentes que ingresarán a la comisión si no se llega al número mínimo de miembros. Su postulación será voluntaria y deberán ser aceptados por el CDP. La duración del mandato será de un año, y podrán ser reelectos indefinidamente. En el caso de renovarse el CDP, el nuevo consejo deberá ratificarlos en su cargo.

Requisitos para ser miembro:

- Poseer, en lo posible, competencias en el ejercicio de la SCD.
- Tener expensas al día (no más de tres meses de deuda)
- No tener en su legajo (en cualquiera de sus propiedades si tuviese más de una) alguna sanción de carácter grave o gravísimo.
- No adeudar pago de multas.
- No ser acreedor, deudor y/o tener ningún tipo de relación comercial con el Barrio, y/o la desarrollista.
- No tener reclamos judiciales pendientes contra el Barrio.
- No contar con antecedentes penales

Funciones de la SCD:

- Informarse, analizar y mediar en las situaciones que puedan surgir en la relación entre vecinos que lleguen a su conocimiento a través de la Administración y/o el CDP, tratando de interceder para solucionarlas.
- Recomendar a la CDP la aplicación de sanciones en los casos en los que considere procedente informando por escrito el sustento de dicha recomendación.

DISPOSICIONES PARTICULARES.

2.-Acceso, guardia, identificación, permisos, autorizados.

2.1- El personal de seguridad (en adelante "Guardia") será responsable del acceso y egreso de toda persona, bienes, y cosas, cumpliendo las disposiciones de este reglamento y las decisiones que al respecto tome el CDP y/o la Administración.

2.2.- La guardia identificará a quienes ingresen solicitando su nombre y número de documento, identificará el vehículo en su caso, y averiguará la razón del ingreso. Si se tratare de proveedores o personal que preste servicios de cualquier tipo, verificará que se encuentren debidamente autorizados por el propietario a quien provean cosas y/o servicios, y controlará los bienes que introduzcan y saquen del Barrio.

A tal efecto la Guardia de Seguridad podrá requerir la identificación de cualquier habitante dentro del ejido del complejo. Asimismo, es competencia de la guardia de seguridad mantener un libro con todos los datos de dichos empleados o contratistas. En dicho libro deberá constar el nombre, número de documento, domicilio real, fecha y hora de ingreso y salida, y todo otro dato que la Seguridad estime conveniente.

Todo propietario y su grupo familiar conviviente tendrán libre acceso al Barrio, sin perjuicio de requerírseles circunstancialmente identificación, por personal que no los conozca.

2.3.- Los proveedores, y personal que preste servicios domiciliarios (tareas de jardinería, construcción, reparaciones, limpieza de piletas, lavado de autos, entre otros), no tendrán acceso al Barrio fuera de los horarios permitidos y sus actividades deberán ser estrictamente observadas. Las mismas deberán ser realizadas:

a. Lotes en obra: ÚNICAMENTE de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 17:00 hs. Los propietarios de los lotes que se encuentren en obra deberán proveer a todo el personal de chalecos, identificando en el mismo el número de lote donde estos se encuentren trabajando.

prestaciones de servicios generales: lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs. y los sábados de 09:00 a 13:00 hs excluyendo las actividades ruidosas que perturben el descanso de los vecinos (ej: uso de motosierras para trabajos de jardinería). Quedan excluidos en su totalidad los domingos y feriados. Sin perjuicio de ello, cuando las actividades mencionadas sean realizadas directamente por los propietarios u ocupantes de los predios, tendrán habilitados también los sábados, domingos y feriados, en el horario de 10 hs a 17hs. Estos horarios estarán a la vista en la guardia.

Se entienden como servicios generales a:

- Mantenimiento de jardines.

- Mantenimiento y pintura de piletas.
- Reparación de cercos y alambrados
- Tareas internas tal como electricidad, instalación de aires acondicionados, pinturas, limpiezas de alfombras, pulidos de pisos, trabajos de carpintería o reparaciones varias.

Todo ingreso de personas para la realización de estos trabajos será autorizada por teléfono al momento del ingreso de este al barrio.

c) mudanzas: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs. y sábados de 9hs a 13hs. Las mudanzas deberán ser notificadas y coordinadas con la intendencia del barrio, con una anticipación no menor a 48 hs. Cualquier autorización por circunstancias especiales a ser tenidas en cuenta por el Intendente y/o Administración, debe ser enviada por escrito y autorizada por las áreas competentes. El personal que efectué la mudanza deberá registrarse con su DNI y presentar su seguro de accidentes como cualquier otro trabajador que ingresé al barrio.

2.4.- Las visitas deberán ser autorizadas por los propietarios informando a la guardia sus identidades y vehículos pertinentes, en caso de que aplique. El guardia de seguridad tendrá la potestad de solicitar la documentación pertinente, tales como: DNI; Licencia de conducir o último pago seguro de auto. De presentarse visitas no autorizadas previamente, la guardia consultará al propietario para su autorización. No se permitirá el ingreso de personas no autorizadas.

2.5.- El propietario que preste o alquile su casa deberá informar a la Administración las identidades de las personas que la ocuparán, y el término de la ocupación.

2.6.- El ingreso y egreso de los propietarios y visitantes del complejo residencial ya sea en vehículos o a pie será prioritariamente por el puesto N° 1. La entrada y salida de proveedores y personal de trabajo será únicamente por el puesto N° 2. Se permitirá el ingreso y egreso por el puesto N° 2 a los propietarios en forma secundaria, debiendo respetar los tiempos que le implica al personal de seguridad de este puesto controlar el ingreso y egreso de los proveedores y el personal de trabajo.

2.7.- El CDP y la Administración se reserva, el derecho de admisión y permanencia

3.- Tránsito- Uso de las calles del barrio-Vehículos- Estacionamiento

3.1- A los fines de la utilización de las calles del Barrio, son de cumplimiento obligatorio todas las normas de tránsito establecidas por la Ley Provincial de Tránsito N.º 11.430, decreto 690/2003 y sus modificaciones (entre ellas, el Decreto 40/07 de enero de 2007 por Emergencia Vial), que no sean especialmente modificadas por el presente reglamento. Se establece que el uso adecuado de las calles, es para la cómoda y segura CIRCULACIÓN de vehículos y personas por las mismas. Se establecer como responsabilidad personal de todo aquel que maneje tomar las debidas acciones para que sea con los

mayores cuidados, entre ellos se destaca la evasión de maniobras riesgosas o que puedan perjudicar la circulación de otros vehículos como personas.

3.2.- Teniendo en consideración que el Barrio no cuenta con veredas para peatones, ni sendas peatonales de cruce, queda establecido, el derecho de paso absoluto para los peatones en cualquier circunstancia, entendiéndose por “derecho de paso” a la circulación, sin obstaculización o interrupción innecesaria del tránsito vehicular y de personas.

3.3.- Entendiéndose que las calles del barrio son los únicos lugares habilitados para el tránsito vehicular, se encuentra terminantemente prohibido circular con cualquier tipo de vehículo por lugares no destinados a tales fines, como terrenos propios, comunes y/o de terceros, paseos peatonales, etc.

3.4.- Queda absolutamente prohibida la interrupción del tránsito, mediante el cierre parcial o total de las calles del barrio.

3.5.- En ningún caso los vehículos motorizados circularán fuera de los límites demarcados a las calles, ni podrán estacionarse sobre las mismas. El estacionamiento será interno en cada predio, y solo podrá utilizarse a ese fin la banquina propia en casos excepcionales o de emergencia, previo aviso a la Administración y/o guardia, y sin obstruir la circulación.

Se encuentra prohibido; detenerse en lugares peligrosos o de maniobras, ni en ochavas o esquinas o frente a accesos de tránsito, ni en doble fila, ni en ángulo como así la detención u ocupación de espacios comunes por parte de vehículos u objetos, estacionar en lotes no construidos y frente a casas ajenas, salvo autorización escrita emanada por la administración.

3.6.- La playa de estacionamiento ubicada en el SUM del Barrio podrá ser utilizada tanto por propietarios, visitantes y/o proveedores de forma excepcional y rotatoria, con la debida autorización y control de la Guardia.

3.7.- La Administración desarrollará en conjunto con la guardia y la intendencia, un registro de todos los vehículos que ingresan y o circulan por el barrio y que sean utilizados habitualmente por los copropietarios. A dichos fines, los copropietarios del barrio estarán obligados a proveer toda la información que les fuera requerida de los vehículos por ellos utilizados, a los fines de incluirlos en dicho registro. En caso, de cambios de los autos de los propietarios, será obligación de estos últimos informar los nuevos datos.

3.8.- La velocidad máxima de circulación interna será de 20 km./h., debiendo prestarse especial atención en las esquinas y cruces como así como en los días de lluvia. Se considerará como infracción la superación de este límite. Se deja aclarado que la responsabilidad por infracciones al reglamento de tránsito alcanzará al conductor del vehículo y al propietario de la unidad funcional a la que se dirija o de la cual provenga el infractor.

3.9.- Para conducir dentro del ejido del barrio, deben respetarse las edades dispuestas en la Ley 11430 y sus modificaciones, a saber:

- A. 21 años para las clases de licencias C (camiones sin acoplado), D (vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros, emergencia y seguridad) y E (camiones articulados o con acoplado y maquinaria especial);
- B. 18 años para las restantes clases;
- C. 16 años para ciclomotores, en tanto no lleven pasajeros,
- D. 12 años para vehículos propulsados por su conductor.
- E. El personal de seguridad podrá solicitar, en el caso de que lo considere necesario, la identificación del conductor e impedir la circulación de vehículos conducidos por personas que no tengan edad suficiente para hacerlo.

3.10.- La enseñanza y/o aprendizaje de conducción dentro del ejido está terminantemente prohibida.

3.11.- Tipo de Infracciones: Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nacional de Transito N.º

24.449, la Ley provincial de tránsito N.º 11.430, se consideran infracciones las siguientes conductas:

- A. Conducir sin haber obtenido la pertinente licencia habilitante o estando inhabilitado o con habilitación suspendida,
- B. Circular sin chapas identificatorias o con identificación borrosa,
- C. Conducir con exceso de velocidad, o haciendo carreras, o ruidos molestos o pruebas de destreza no autorizadas. No alterar el orden, la tranquilidad ni generar situaciones de riesgo o temor o molestia alguna mediante el exceso de velocidad. Se deja expresa constancia que para el presente reglamento el término “exceso de velocidad” es 20km/h.
- D. Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de estimulantes o estupefacientes
- E. Falta de silenciador o emanación excesiva de gases, circulación por las calles del Barrio de todo tipo de vehículos motorizados con escapes libres o que generen ruidos superiores a los razonables.
- F. Falta de luces reglamentarias en todo tipo de rodado.
- G. Dañar o destruir señales de tránsito,
- H. Obstaculizar la vía pública o acceso del complejo,
- I. Conducir con licencia no adecuada al tipo de vehículo,
- J. Utilizar la bocina salvo casos de extrema necesidad,
- K. No respetar la prioridad de paso de peatones, y ciclistas.
- L. La circulación por las calles o áreas de circulación común del Barrio de carruajes u otros vehículos de tracción a sangre.
- M. Utilizar calles o áreas de circulación común del Barrio como taller o lavadero de cualquier tipo de vehículos.
- N. Circular con vehículos por otros lugares que no sean los expresamente permitidos para este fin.

- O. Circular con pasajeros con el torso asomado y/o desnudo por fuera de las ventanillas del vehículo.
- P. Utilizar los vehículos como remolque de patinetas, skates, carros, etc.
- Q. Conducir vehículo por menores no autorizados legalmente, o conducir vehículos no autorizados legalmente, o conducir haciendo uso del teléfono celular.

3.12.- El responsable de infracciones de tránsito será sancionado en forma directa por la Administración siempre y cuando se acredite fehacientemente el exceso de velocidad y/o cualquier otro tipo de infracción respecto a la circulación interna por medios objetivos (por ejemplo, radar fotográfico). La misma multa siempre será imputada al lote. En estos casos las multas serán “leves”

3.13.- Los informes del personal de seguridad o el personal contratado a tal fin por la Administración se tendrán por veraces a los efectos de la constatación de infracciones teniéndose por válidos sus datos salvo prueba en contrario. En caso de que la registración del exceso de velocidad haya sido obtenida por medios mecánicos o electrónicos (Ej.: radar fotográfico), los artefactos de medición utilizados deberán ser idóneos y estar debidamente calibrados. Dicho soporte con la rúbrica del personal de vigilancia o de la Administración harán plena fe, salvo prueba en contrario.

3.14.- Las infracciones serán anotadas en un libro de actas que deberá ser llevado por la Guardia y la Administración para su debido registro.

3.15.- Los propietarios podrán ser sancionados incluso severamente en caso de grave o reiterada violación de normas o riesgos de provocar daños de cualquier tipo, entendiéndose por "reiterada" la comisión de por lo menos 2 infracciones en un lapso de un año. En estos supuestos la sanción será aplicada mediante el procedimiento dispuesto en el apartado de “sanciones”.

3.16.- Las infracciones a las disposiciones del presente apartado reglamento serán objeto de un acta de infracción por parte de la Guardia, sin perjuicio de la facultad de solicitar el auxilio de la policía de tránsito provincial o municipal.

4.- Vigilancia.-

4.1.- El Servicio de vigilancia brindará protección a todo el condominio y a las propiedades particulares de los distintos tipos de ilícitos, tentativas y actos preparatorios, poniendo énfasis en su faz preventiva. Rige en lo pertinente el principio de seguridad pasiva, con el que todo vecino debe colaborar, entendiéndose por tal, que los vecinos se han de abstener de realizar actos que vulneren las medidas de seguridad general y controles adoptadas por el Barrio

4.2.- Los copropietarios deberán prestar toda la colaboración posible cuando le sea requerida por el personal de vigilancia en ejercicio de sus funciones, no debiendo obstruir, ni entorpecer, ni directa ni indirectamente su accionar. Tanto copropietarios, invitados, contratistas, empleados como circulantes deberán respetar los protocolos de seguridad establecidos y no intentar vulnerarlos en ningún caso. Si así fuese serán pasibles de sanción.

4.3.- Cuando en ausencia del propietario, se detecten situaciones de riesgo en una U.F., o la existencia de ventanas o puertas abiertas o rotas o ante la evidencia de señas de abandono o peligro para la U.F. o para los demás copropietarios, tales como incendio, pérdidas de gas y o agua, cables sueltos, etc., el personal de seguridad, conjuntamente con la intendencia comprendiendo la situación de riesgo eminente, deberá comunicarse con el propietario, al o a los teléfonos alternativos registrados en la guardia, a fin de informarle la novedad. En caso de resultar infructuosa la comunicación o, habiéndose efectuado la misma y el riesgo existente ameritase una acción perentoria, podrá tomar las medidas necesarias para acotar el peligro, incluso el ingreso a la U.F. De todo ello y de los datos identificatorios de las personas que hubieran ingresado en la U.F., deberá dejar constancia detallada en el libro de guardia. Dentro de las medidas de excepción, queda incluso permitido el ingreso del personal de seguridad a la unidad funcional, en cuyo caso deberá hacerlo indefectiblemente, junto con el máximo responsable de la empresa de seguridad de la franja horaria en que se efectúe el ingreso, y con la previa notificación a alguno de los contactos brindados. A su vez, se establece como requisito al menos un copropietario como testigo de ello sin perjuicio de dar aviso a las autoridades policiales o bomberos según el caso. Si un copropietario posee servicio de seguridad por monitoreo deberá informar a la administración.

4.4.- La Guardia también podrá actuar como emisario de comunicaciones internas resultando válidos sus informes acerca de la fecha y hora de entrega de objetos postales o de cualquier índole en la medida que se haya constituido en las UF's correspondientes, debiendo los destinatarios, arbitrar los medios para que resulten efectivas las mismas mediante dispositivos de buzones y/o personal idóneo e instrucciones adecuadas.

4.5.- Tanto copropietarios, invitados, contratistas, empleados como circulantes tendrán la obligación de respetar los protocolos de ingreso y egreso al barrio. Vehículo de visita: luces exteriores apagadas e interiores encendidas en horario nocturno, descenso de ventanillas para poder visualizar el interior, apertura del baúl, registro del conductor, seguro vigente del vehículo. Vehículo de proveedor y/o contratista: luces exteriores apagadas e interiores encendida en horario nocturno, descenso de ventanillas para poder visualizar el interior, apertura del baúl, licencia del conductor, seguro vigente del vehículo, descenso de ocupantes para su identificación y registro de materiales y herramientas.

4.6.- Es función del Servicio de Vigilancia controlar y colaborar con el correcto ordenamiento interno y el cumplimiento de las normas internas vigentes. A tal efecto, sus informes se reputarán como veraces y objetivos, salvo prueba en contrario.

4.7.- Podrán recoger todo objeto que se encuentre en lugares prohibidos o que generen inconvenientes, depositándolo en aquellos espacios definidos por la Administración.

4.8.- Quien reciba invitados deberá preavisar a la Seguridad para su identificación. Los invitados o visitantes deberán invocar el nombre de la familia a visitar. En el caso que solicite ingresar alguien que no ha sido debidamente preavisado, la Seguridad consultará por teléfono recabando una autorización, entretanto el interesado esperará en el sector que se indique, si tal autorización no es obtenida, por cualquier razón, el visitante no podrá ingresar. Los visitantes están obligados, si así se lo requiere el servicio de Seguridad, a la presentación de su documento de identidad.

4.9.-El Servicio de vigilancia contratado y toda otra persona con relación laboral o contractual con el Consorcio mientras se encuentre de servicio, no podrá realizar tareas o servicios de carácter particular en ningún sector de propiedad privada, así como en otro lugar extraño al ámbito del Consorcio.

4.10.-Asimismo, dicho personal de vigilancia contratado y toda persona con relación laboral o contractual con el Consorcio, en caso de encontrar a una persona mayor o niño perdido y/o enfermo dentro del barrio, deberá dar aviso inmediato a los dos vecinos más cercanos al lugar y a la guardia, a efectos del adoptar las medidas de guarda más adecuadas al caso.

4.11.- La Administración, a través de la Guardia, podrá impedir el ingreso a la urbanización de vehículos con los cuales se hayan infringido normas de circulación y/o conducción mientras las multas aplicadas por tal o tales infracciones no hayan sido previamente canceladas.

5.-Ruidos.-

5.1.- Se consideran ruidos molestos todo aquello molestia o daño sonoro cualquiera sea su origen, cuando por razones de la hora y lugar o por su calidad o grado de intensidad, se perturbe o pueda perturbar la tranquilidad o reposo de la población del barrio. Esta definición será aplicable a los usos del barrio conforme a la Ordenanza General 27/1968 de la Provincia de Buenos Aires.

Así mismo se aplica a dicha reglamentación, el artículo 1973 del Código Civil y Comercial de la Nación el cual establece que todo damnificado estará habilitado a reclamar en caso de que la molestia causada haya transgredido la “normal tolerancia” en concordancia con las condiciones del lugar.

Los señores copropietarios, inquilinos, su núcleo familiar cohabitante, invitados, empleados y otras personas que hagan uso de la Unidad Funcional arbitrarán los medios necesarios para respetar los horarios de descanso nocturno y de las primeras horas de la tarde, limitando cualquier tipo de emisión sonora que pudiese exceder el mismo límite de la propiedad.

Cuando un vecino transgreda los límites establecidos previamente, el vecino damnificado, tiene el derecho de avisar a la guardia o a personal de la Administración para que verifiquen el hecho y notifique al trasgresor. Si la trasgresión persiste o se repite en el mismo día, el vecino ruidoso podrá ser sancionado.

5.2.- Todas las reuniones familiares y/o reuniones sociales se harán dentro de los límites de la propiedad de quien las organice, teniéndose en cuenta el principio antes sentado, y la música se emitirá a un volumen prudente.

5.3.- Los horarios considerados de descanso son:

- Lunes a viernes: 22 a 9 horas- 13 a 16 horas
- Sábado: 13 horas hasta el siguiente día hábil
- Tolerancia Nocturna Viernes, sábados y Feriados: 02.00 horas.

5.4.- Está prohibido producir bullicio o ruidos molestos que perturben la tranquilidad de los vecinos, cualquiera sea el horario, producto de juegos, fiestas, o piletas en cualquier época del año. En el caso de equipos de audio de cualquier tipo, o instrumentos musicales, han de reducir el volumen de manera tal que el sonido no perturbe a los vecinos. Los señores copropietarios con niños de corta edad arbitrarán los medios para que con sus juegos no perturben a los vecinos en especial en las horas de descanso. En caso de ser adolescentes los señores padres arbitrarán los medios para que sus hijos o amigos no alteren el descanso, especialmente el nocturno. Las limitaciones mencionadas en el presente, deben entenderse dentro de lo razonablemente aceptable, en un espíritu de respeto mutuo, tolerancia y buena vecindad, dadas las actividades familiares aquí referidas.

5.5.- Queda expresamente prohibido el uso o juego con material pirotécnico en cualquier sector del Barrio, por parte de cualquier persona, en cualquier época del año.

5.6.- Toda queja de vecinos por excesos que de cualquier manera transgredan las pautas indicadas causando molestias, se presentarán por escrito con identificación de denunciante y denunciado y descripción de los hechos de la manera más clara posible conjuntamente a las pruebas del hecho (entiéndase como video, foto, audio y todo aquello que acredite el presente daño)

Para la presentación de dicha nota es requisito esencial ser remitida al Administrador, quien la canalizará a la SCD o CDP, quienes evaluarán en tales casos la aplicación de sanciones conforme el capítulo respectivo. En caso de controversia en cuanto a la existencia de ruidos molestos, la medición de su intensidad en decibeles, tiempo de exposición y prueba, será de aplicación la normativa nacional, provincial y municipal vigente, como así también las normas IRAM que correspondieren según el caso.

5.7.- En caso de transgresiones ostensibles y graves, la queja podrá manifestarse en forma verbal y urgente, siendo facultad en tales casos de la guardia en forma directa de hacer cesar en forma inmediata la fuente de conflicto. Para proceder de esta manera se requerirá la queja de por lo menos dos vecinos. Ello sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme el punto anterior, y de la facultad del personal de la Guardia y/o de los copropietarios de llamar a las fuerzas policiales.

5.8.- Todo aquel copropietario que posea una alarma, susceptible de producir ruidos molestos al ser accionada, será responsable de brindarle los datos de la empresa y su contacto a la intendencia, seguridad y administración, conforme a lo mencionado en el apartado “vigilancia”

5.9.- No se admiten en actos que perturben la tranquilidad de los vecinos, atenten contra la normal convivencia, la moral y buenas costumbres. Se establece que estos mismos serán pasibles de sanciones conforme a su gravedad.

6-Eventos en UF.

6.1- Para la realización de reuniones o eventos que puedan producir ruidos que ocasionen molestias a otros copropietarios, el responsable de la unidad originante de los mismos deberá arbitrar las medidas necesarias para que el sonido (música, gritos, habla, etc.) no se perciba por fuera de su propiedad y/o hasta que dejen de ser molestos a sus vecinos. A pedido de un vecino, y de resultar necesario, la seguridad o guardia del complejo podrá exigir la finalización del evento.

6.2.- Para preservar un orden se establecen las siguientes pautas para la organización de “Fiestas” :

- A. Propiciar que sus invitados no deambulen por el Barrio.
- B. El propietario deberá avisar de forma personal a sus vecinos más cercanos de la realización del evento con una anticipación no menor a 48 hs. Esto no implica un pedido de autorización.
- C. No está permitido la organización de fiestas con fines de lucro.
- D. Quedan exceptuadas del pedido de autorización o comunicación previa las fiestas correspondientes a festejos generalizados por tratarse de eventos de gran repercusión o fechas tradicionales como Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre/Padre/Niño.

6.3.- El copropietario que organice un evento en su UF que según sus características o cantidad de invitados lo ameriten, deberá presentar ante la Guardia el listado de sus invitados con nombre y apellido, así como listado de vehículos que ingresen con sus datos: patentes y nombre completo del conductor

6.4.- En el caso que el evento implique el ingreso de más de 5 vehículos, y/o que supere el número máximo de vehículos estacionados que permita su UF, el propietario **deberá** coordinar con la guardia la disposición de los vehículos, para que los mismos no afecten la libre circulación vehicular, ni condicionen la comodidad de sus vecinos. De ser necesario, los autos deberán colocarse en el estacionamiento del sum, en la entrada, o donde la guardia disponga de acuerdo a la disponibilidad del momento. Se deja aclarado que para la utilización del estacionamiento del sum tendrán prioridad los invitados del evento a realizarse en el sum.

6.5.- La Guardia podrá disponer que uno de sus miembros sea asignado a la UF para que organice el estacionamiento a fin de garantizar el tránsito en la zona. Asimismo permanecerá en las inmediaciones de la UF para evitar la circulación de los invitados y evitar disturbios que ocasionen molestias a otros vecinos. Será responsabilidad del propietario dar aviso a la administración con un máximo de 48 horas hábiles previas al evento. A su vez, **el costo del vigilador EXTRA será abonado por el barrio y debitado de la cuenta de expensas del copropietario organizador del evento.**

6.6.- Queda prohibido facilitar a menores de edad consumo de alcohol

6.7.- Fijando como premisa que las UF no son salones de fiestas, que el Barrio cuenta para tal fin con un S.U.M., y a fin de no molestar a los vecinos, cada copropietario podrá celebrar en su U.F reuniones respetando el presente reglamento.

7.- Iluminación

7.1.- Están prohibidas las luminarias tipo reflectores o cualquier fuente lumínica directa o indirecta que por su posición, acondicionamiento y/o por su intensidad afecten a los lotes vecinos, sean o no linderos o sean visibles desde lugares comunes y perjudiquen o molesten a otros vecinos o transeúntes. En caso de controversia en cuanto a la existencia de luminosidad excesiva, la medición de su intensidad y prueba, será de aplicación la normativa nacional, provincial y municipal vigente, como así también las normas IRAM así como el artículo 1973 del Código Civil y Comercial que correspondieren según el caso.

7.2.- Es exigencia como medida de seguridad la permanencia de al menos una luz encendida de noche en el frente y contrafrente de la vivienda, se encuentre o no habitada la misma.

7.3.- La instalación de cualquier tipo de luminaria deberá ser efectuada respetando los retiros dispuestos en el reglamento de obras del Barrio.

8.-Normas de uso de UF.

8.1.- Se deberá permitir el ingreso, a parques y propiedades privadas, del personal encargado por el Barrio para efectuar fumigaciones, cortes o limpiezas o tareas en beneficio del Barrio, previa identificación que deberá serle exigida por el copropietario no debiendo permitir el ingreso de ninguna persona que no esté debidamente identificada y a su vez cuente con la habilitación o autorización de la Administración quien podrá delegar esta potestad en la CDP. La Administración y/o la Intendencia informará con 24 horas mediante correo electrónico a las direcciones de los propietarios informadas, con antelación las fechas de realización de este tipo de actividades.

8.2.- Los copropietarios de los lotes ubicados sobre los límites perimetrales del barrio, deberán permitir la realización de los actos necesarios para la conservación, mantenimiento y vigilancia del cerco perimetral y tareas de interés común.

8.3.- El barrio se reserva el derecho de modificar la protección de los perímetros del barrio, sí así lo decide la Administración, quien podrá delegar esta potestad en la CDP, los copropietarios tienen la obligación de permitir el acceso a los lotes ubicados sobre los límites perimetrales del personal asignado y con debida identificación, para la modificación de los alambrados y/o muros, colocación de cámaras o todas aquellas instalaciones tendientes a mejorar la seguridad del barrio.

8.4.- Los copropietarios de lotes, no podrán abrir accesos ni aberturas de ninguna índole al exterior del condominio ni utilizar circunstanciales aberturas como tales, debiéndose utilizar exclusivamente los destinados para ese fin. Tampoco podrán realizar obras de ningún tipo para conectarse con redes exteriores de servicios o prestaciones ya sean de carácter público o privado.

8.5.- El tendido de ropa debe efectuarse en los espacios destinados para tal fin (tenders) en el Reglamento de Construcción, de tal manera que no sea advertido desde el exterior de la Unidad Funcional, como así tampoco por parte de sus vecinos linderos. Su incumplimiento será sancionado como una multa leve

8.6.- Las instalaciones deportivas particulares deberán previamente encontrarse autorizadas mediante informe correspondiente presentado al consejo (art. 13.3 reglamento de construcción). Las mismas deberán respetar lo dispuesto con relación a ruidos molestos (lunes a sábados de 10:00 a 13:00 hs y de 17:00 a 20:00 hs, domingos sólo de 17:00 a 20:00 hs) e instalaciones lumínicas. Deberá respetar un resguardo de 1,5 metros de los límites de los lotes linderos y se deberá procurar y tomar todas las medidas para que no se invada ni se visualice la instalación deportiva desde los lotes linderos. No está permitido su uso con fines de competencia y/o torneos.

8.7.- Las UF que cuenten con piscinas y las que se construyan deberán contar con cercos de seguridad en perfectas condiciones de mantenimiento, pudiendo el mismo rodear la UF en general y/o específicamente la piscina conforme lo estipula el reglamento de construcción, y las puertas de acceso deberán mantenerse cerradas. De no ser así, el propietario será pasible de las sanciones estipuladas en el presente reglamento.

8.8.- En caso de ser necesarios, los generadores de energía eléctrica en predios privados deberán ser instalados y utilizados de modo que se reduzca al mínimo su nivel de ruido y de propagación de gases de combustión. Su uso deberá sujetarse, asimismo, a las disposiciones públicas en vigor, si las hubiere, limitándose estrictamente a la duración de los cortes del suministro por la prestadora del servicio público.

8.9.- A todos los vecinos y demás ocupantes del Consorcio, en cualquier carácter les está prohibido:

- A. Depositar y/o guardar en lugares propios o comunes, sin considerar el tiempo de permanencia: sustancias o materiales inflamables o explosivos, o que puedan entrar Las piscinas existentes y las que se construyan, deberán contar con cercos de seguridad en perfectas condiciones de mantenimiento, para la protección de niños, conforme lo estipula el reglamento de construcción, y las puertas de acceso deberán mantenerse cerradas. De no ser así, el propietario será pasible de las sanciones estipuladas en el presente reglamento. en descomposición o que representen un peligro biológico, sean del origen que sean.
- B. Cortar, podar, extraer, reemplazar u ocasionar daños intencionalmente o no a toda planta, árbol y/o arbusto de propiedad común (y/o de terceros).
- C. Conectar a los desagües pluviales del Barrio salidas de cloacas, sumideros que sirvan al sistema de desagües cloacales y/o desgrasadores que pudieran ocasionar malos olores o contaminaciones de cualquier tipo.
- D. Conectar a la red de agua corriente del Barrio, incluso dentro de la propia unidad funcional, agua proveniente de pozo, evitando la contaminación de la red por contaminación de napas

- E. Utilizar como taller mecánico o lavadero de cualquier tipo de vehículos, las calles de propiedad común o las veredas, debiendo hacerlo dentro de la propia unidad funcional, cualquiera fuera la índole del trabajo a realizar.
- F. Colocar cables, antenas para radio o televisión, o cualquier otro uso que excedan las dimensiones de aquellas destinadas al servicio de vivienda familiar.
- G. Realizar cualquier tipo de actividades comerciales y/o profesionales con atención al público.
- H. También se encuentran prohibidas todas aquellas no comerciales que generen un continuo y permanente ingreso de personas ajenas al barrio, tanto en las UF como en los lugares comunes, salvo autorización expresa.
- I. Cercar el perímetro de la vivienda empleando esterillas, empalizada superando 1/3 del tramo, mampostería, fenólicos (salvo en etapa de obra), media sombra, arbustos o plantas de cerco con puntas, aguijones, venenosas o urticantes.
- J. El lavado de automóviles con utilización de cualquier tipo de químico y/o líquido adicional al agua.

8.10.- Todas las construcciones, ampliaciones, refacciones y obras complementarias deberán sujetarse a las restricciones que se establecen en beneficio del paisaje y el respeto al derecho a la intimidad y de propiedad de los vecinos, y deberán previamente ser aprobadas por la comisión de arquitectura del barrio.

8.11.- Está prohibida la colocación de toda clase de letreros, banderas de propaganda pasacalles o anuncios, incluyéndose en esta prohibición la promoción de actividades inmobiliarias. Se exceptúa de esta prohibición a los carteles de obra exigidos por el reglamento de construcción y edificación. Toda inmobiliaria que en el futuro tenga intenciones de ofrecer algún inmueble del complejo residencial en alquiler o venta, deberá en forma previa a realizar cualquier publicación o mostrar el inmueble a cualquier tercero, inscribirse ante la Administración, debiendo llenar los formularios pertinentes, y detallar las personas autorizadas a ingresar al Complejo. Se establece que todo propietario que ponga en venta o alquiler su lote debe notificar a la administración informado la inmobiliaria autorizada para dicha gestión.

8.12.- El CDP podrá establecer normas sobre la promoción de actividades personales de interés comunitario, llevadas a cabo por los propietarios, o los integrantes de su grupo familiar, las que deberá ejercerse necesariamente sin fin de lucro.

8.13. Todo propietario que haya vendido, alquilado u otorgado el uso de su propiedad debe notificar de inmediato ese hecho a la administración, consignando los datos personales y número telefónico del locatario, por estrictas razones de seguridad y control de acceso a personas.

En los contratos de locación deberá incluirse una cláusula que indique como condición de la vigencia del contrato, el cumplimiento por parte del locatario del presente reglamento de convivencia, así como el resto de la normativa vigente en el barrio. A su vez, se establece la obligación del locador de brindarle a sus locatarios una copia del presente o sus posibles modificaciones.

8.14.- Todos los copropietarios se obligan a:

- A. Comunicar a la Administración lo más rápidamente posible todo caso de enfermedad infectocontagiosa que padezca cualquier ocupante del Consorcio que pudiera atribuirse a contaminación de agua o napas, a fin de adoptar las medidas preventivas necesarias.
- B. Conservar las instalaciones y demás partes comunes del barrio en perfecto estado de orden y aseo.
- C. Designar en caso de ausencia prolongada, incluyendo el periodo vacacional, depositario de las llaves de la unidad funcional.
- D. Hacer conocer el presente reglamento a las personas a las que cedieren y/o alquilar la propiedad y recabar de las mismas su observancia de los reglamentos. Sin perjuicio de ello el propietario de la Unidad Funcional seguirá siendo el único responsable ante el Consorcio.
- E. Mantener actualizada en la Administración la nómina de teléfonos laborales, celulares y alternativos y dirección de e-mail y los datos de algún familiar o amigo cercano.
- F. Informar cambios en la nóminas de personal doméstico con acceso autorizado al barrio, visitantes frecuentes o familiares que cuenten con tarjeta de acceso en su poder.

8.15.- Los copropietarios y/o residentes podrán utilizar productos químicos para preservar el ataque de insectos, hongos, caracoles, babosas, etc., sobre las especies vegetales de su unidad funcional, en la medida que sean expresamente inocuos para el ser humano en las cantidades utilizadas. Esta medida se hace extensiva a los productos químicos destinados al control de otros insectos domésticos (mosquitos, moscas, arañas, cucarachas, hormigas, etc.). En el caso de que se detecte la presencia de ratas, comadrejas, culebras u otro tipo de alimañas en cantidad o frecuencia mayor a la que puede esperarse en un predio de las características del Consorcio, se deberá informar a la Administración a los efectos de que adopte las medidas necesarias para su control. De realizarse una campaña de desratización o similar, la Administración informará a los vecinos con 72 horas de antelación la fecha en que se llevará a cabo. Asimismo se deberá poner en conocimiento de la Administración la existencia de hormigueros en las bases de las farolas de iluminación de las áreas comunes.

8.16.- Cuando se encuentre algún objeto extraviado, se procederá a entregarlo en el puesto 2 de seguridad, completando el registro habilitado a tal efecto donde conste, el tipo de objeto, la hora y el lugar en que fue hallado. Se procederá a la guarda de dichos objetos por el plazo de 3 meses. Vencido dicho plazo, y no habiendo persona alguna reclamado el objeto, la Administración se expedirá sobre el destino de dichos objetos (Ej.: donaciones a entidades de bien público, escuelas, hospitales, hogares de niños, etc.) El inventario de los objetos extraviados en poder del puesto 2 de seguridad no será publicado. Asimismo y con el solo fin de evitar esta situación se recomienda que elementos tales como bicicletas, skates, triciclos, patinetas, pelotas de fútbol, de rugby, etc., cuenten con la debida identificación de la unidad funcional o lote a la que pertenecen.

9. Animales

9.1.- La tenencia de animales domésticos está permitida, exclusivamente, dentro del perímetro de las unidades funcionales particulares en la medida que se garantice su inocuidad y la no emisión directa o indirecta de ruidos u olores, que puedan resultar molestos, o ser percibidos fuera de ellas. La tenencia de animales domésticos es bajo absoluta y exclusiva responsabilidad de los propietarios, conforme a lo establecido en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación, se establece que toda persona propietaria responderá por el vicio o daño de la cosa riesgosa. Este mismo no estará eximido de responsabilidad por haber tomado las precauciones pertinentes.

Está prohibida la cría de animales en la medida que exceda el destino doméstico y personal. El límite de animales deambuladores considerados como domésticos es de 3 (tres).

9.2.- Sólo está permitida la tenencia de aquellos animales destinados habitualmente al uso doméstico entendiéndose por tales, únicamente a título ejemplificativo, perros, gatos, pájaros en jaula, peces convencionales de pecera familiar, hámster -estos en la medida que sean absolutamente inofensivos- y aquellos de habitual convivencia en viviendas familiares. No se permite la tenencia de animales de granja, corral o establo (caballos, vacas, cerdos, gallinas, etc.) ni cualquier otro animal cuya tenencia doméstica esté prohibida por ley.

9.3.- Cuando se tengan en una propiedad gatos, para minimizar las molestias que estos animales generan a otros vecinos, se establece como responsabilidad de su dueño la castración conforme a la Ley 13.879 de la Provincia de Buenos Aires. Durante el horario nocturno, será responsabilidad de los dueños evitar que los gatos deambulan libremente por el Barrio, por lo que deberán ser contenidos dentro de la propiedad de los dueños.

Todo gato silvestre capturado será retirado del Barrio, siendo enviado a los organismos municipales y/u ONG y/o similar correspondiente. En caso de capturarse gatos con identificación los mismos serán entregados a su dueño. Si esto se transforma en una conducta reiterativa, el dueño deberá evitar que dicho animal se transforme en una molestia para los vecinos. Caso contrario se evaluará en tales situaciones la aplicación de sanciones conforme el capítulo respectivo.

9.4.- Los animales sólo podrán circular por las calles y caminos peatonales alzados en brazos o sujetos mediante una correa adecuada. Los que así lo ameriten también tendrán que usar bozal, quedando esta circunstancia a juicio del dueño del animal, o de la Administración, en caso de denuncia de vecino o del personal del Barrio. El dueño del animal será responsable de los daños que pudiera generar el incumplimiento de este recaudo. Sin perjuicio de ello, la falta de cumplimiento de esta norma será considerada una infracción al presente reglamento (ver apartado de sanciones). El dueño del animal deberá arbitrar los medios ya sea mediante adiestramiento, programación de los paseos, o el uso de palita y bolsa para evitar que deposite heces o haga sus necesidades fuera del predio del dueño.

La fotografía, denuncia de personal de la Administración y/o denuncia de dos o más copropietarios del animal deambulando será aceptada como prueba suficiente y válida para sancionar a su propietario con una multa leve a aplicarse en forma directa por la Administración.

9.5.- Los animales domésticos deberán contar con todas las vacunas y asistencia sanitaria, que para su especie corresponda, para evitar todo riesgo sanitario, y su propietario deberá exhibir las constancias correspondientes cuando las circunstancias del caso así lo ameriten, o cuando le sean requeridas por personal de la Administración y/o personal de seguridad.

9.6.- Los animales deben llevar la identificación de la propiedad a la que pertenece, su responsable y el nombre del animal en lugar visible. Asimismo, deberán ser anotados en el Registro de Identificación Animal que será llevado en el puesto 2 de seguridad y en la Administración. En dicho Registro constarán, por lo menos: nombre del animal, nombre y número de lote del propietario, raza, color de pelo, tamaño aproximado del animal, señas particulares que puedan facilitar su identificación, datos

9.7.- Los propietarios de los animales deberán tomar los recaudos necesarios para evitar molestias de cualquier tipo a terceros y teniendo en cuenta el principio de la tolerancia mutua que presupone este reglamento. En caso de ausencias temporales de los propietarios de los animales, se deben tomar los recaudos para que el o los animales, si se quedan solos, no ocasionen ruidos que perturben a los vecinos. La denuncia de dos copropietarios y/o ocupantes resultará suficiente para dar por probado el ruido molesto.

En cualquier caso, los dueños serán los únicos responsables de cualquier tipo de daño o molestia que puedan ocasionar. Además, los propietarios de los animales deberán tomar los recaudos necesarios y las medidas de seguridad que correspondan (puertas, portones, cerraduras, caniles, alambrados, etc.) para evitar que sus animales escapen de su guarda. En el supuesto que los animales ensucien con desechos fisiológicos, jardines, veredas, calles del Barrio o cualquier espacio o propiedad común o de terceros, su dueño deberá limpiarlos inmediatamente.

9.8.- En caso de peligrosidad debidamente comprobada y a juicio de la Administración, podrá procederse a la expulsión del animal, y prohibirse su reingreso al Barrio. No está permitida, a partir de la fecha de vigencia del actual reglamento, la tenencia en el Barrio de perros de especies potencialmente peligrosas tal como se los define y detalla en la ley 14.107 de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, se entiende por perros potencialmente peligrosos a aquéllos incluidos dentro de una tipología racial que por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas y a otros animales e incluyen las siguientes razas: Akita Inu, American Staffordshire, Bullmastif, Bull Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran Perro Japonés, Mastin Napolitano, Pit Bull Terrier, Presa Canario Rottweiler Staffordshire Bull Terrier y sus cruza. En caso que la Administración detecte la existencia de alguno de estos animales intimará a su dueño para que lo saque del Barrio bajo apercibimiento de aplicarle una sanción.

9.9.- En caso de que un animal deambule suelto, en contravención a lo establecido en los incisos precedentes, el personal de seguridad y/o la Administración sólo procederá a dar aviso a su dueño si el animal pudiera ser identificado. Cuando se trate de animales sin identificación su captura y alojamiento estará a cargo de las unidades móviles especiales de los centros antirrágicos de Almirante Brown.

9.10. Los animales que no posean identificación y que no sean reclamados por sus dueños dentro de las 48 horas de su captura, serán remitidos sin excepciones a los centros antirrágicos mencionados.

9.11.- Queda terminantemente prohibida la alimentación y/o fomento de circulación de animales vagabundos, especialmente perros y/o gatos callejeros. Dicha acción será considerada una infracción en el marco del presente Reglamento, y pasible de sanciones por parte de la Administración.

10.- Armas y caza.

10.1.- Queda prohibido en todo el ejido del Barrio la caza de todo tipo de animales. La Administración dispondrá la forma en que se llevarán a cabo las medidas de control de plagas que resulten necesarias (por ejemplo: ratas, palomas, etc.) , debiendo velarse en todos los casos, por el medio ambiente y la salud de los vecinos.

10.2.- En el Barrio no se podrán usar ni portar armas de fuego, aire comprimido, arcos, ballestas, armas blancas, etc., para ningún fin, ya sea deportivo, con intención de caza, o intimidatorios. El propietario que sea propietario de armas de uso civil deberá cumplir con las disposiciones de la Ley Nacional 20.429, decreto 395/75, sus reglamentaciones y modificaciones y se abstendrá de circular por el Barrio con ellas o de utilizarlas dentro de éste. El incumplimiento de esta norma será considerada como falta grave, pasible de sanciones de acuerdo a lo especificado en el presente reglamento.

11.- Mantenimiento y residuos domiciliarios

11.1.- Los propietarios deberán en todo momento mantener sus lotes, veredas, y cunetas, con el pasto corto y prolijo, desmalezados, y arregladas y regadas sus plantas, estén los mismos contruidos o baldíos. En caso de incumplimiento serán debidamente intimados por la Administración por el término de 72 hs a cuyo vencimiento, de persistir la inacción o infracción de los copropietarios, la administración podrá ordenar se realizen los trabajos a costa de estos , cargándolos en su liquidación de expensas.

11.2.- Los cestos de residuos se ubicarán detrás de los pilares de servicios de cada vivienda. Se recomienda que los mismos cuenten con tapa para que no puedan acceder a los residuos animales de ningún tipo.

11.3.- Los residuos domiciliarios deberán:

- A. Ser depositados en dos bolsas, uno para residuos húmedos y otro para reciclados. b) Embalsarse en bolsas apropiadas y cerradas, y depositarse en los cestos de residuos de cada unidad de lunes a sábado en las dos horas previas al recorrido del recolector, para permitir el normal retiro de los mismos.
- B. Si la cantidad de basura excediere el volumen del recipiente, deberá depositarse en la media hora previa al recorrido del recolector, y de lo contrario en el día siguiente que correspondiere.

- C. Los días Domingo no se recolectan residuos, por lo que los copropietarios deberán abstenerse de depositar los mismos en los tachos .
- D. No se podrán colocar dentro de las bolsas de residuos materiales de construcción, tierra, ni materiales peligrosos.
- E. El peso de las bolsas no podrá superar los 5 kg. En el caso de generarse residuos especiales, como cajas grandes o elementos que por sus características no se pueden colocar dentro de bolsas o en los canastos para residuos, será responsabilidad de cada propietario el traslado hasta el exterior (ejemplo, contratar un volquete).
- F. En el caso de tratarse de cosas que el camión recolector municipal no se lleve, será responsabilidad del propietario en cuestión resolver el destino final de dicha cosa.

11.4.-El retiro de basura de cualquier tipo (entre otros -maderas, palos, caños, tablas, acopio de materiales de construcción, restos de plantas o vegetales, cajas, cartones, plásticos o tergopol, tierra, escombros, adoquines, producto de refacciones, ampliaciones o emprendimientos de parquización o jardinería (que excedan el tamaño de un envoltorio de 1 mts. x 0,5 mts. x 0,5 mts.), o cualquier otro tipo de carga especial, deberá ser efectuado por los copropietarios o inquilinos a su costa. No podrán ser guardados en partes comunes o ajenas a la unidad funcional propia. Estos residuos deben ser alojados en volquetes (los cuales deberán ser depositados sobre espacio propio de la UF, no pudiendo hacerlo expresamente sobre el asfalto ni veredas de los lotes linderos. Deberán ser retirados en un plazo de cinco días y en caso negativo, la Administración procederá a su retiro, con cargo al infractor, además de ser pasible de multa.

11.5.-Queda terminantemente prohibido arrojar basura, papeles, latas, etc. en partes comunes, plazas, calles, veredas o en otras unidades funcionales estén construidas o no. Asimismo, queda expresamente prohibida la quema de residuos dentro de la Unidades Funcionales y/o en áreas comunes.

11.6.- Se establece tiempo de cinco días para retirar los mismos. La tierra excavada fruto del movimiento de suelos, previo a la materialización de las fundaciones, debe ser retirada al momento de la unidad funcional o distribuirse uniformemente en el terreno siguiendo los planos de escurrimiento presentados en la municipalidad a fin de no entorpecer el drenaje pluvial de lotes linderos.

11.7.-La Administración, quien podrá delegar dicha potestad en el CDP podrá establecer sistemas de clasificación de los residuos para eventuales reciclajes o cuestiones ecológicas en cuyo caso se deberá respetar el sistema propuesto.

12.-Forestación; podas, retiros, tala, etc.

12.1.- Es norma de fundamental importancia en nuestro Barrio la conservación, el cuidado, y el incremento de las especies verdes, por lo que toda conducta que atente contra estos principios será inaceptable y debidamente sancionada.

12.2.- Ninguna persona podrá talar árboles o retirar plantas de los espacios comunes, salvo para realizar alguna obra cuya implantación sea indispensable en el lugar donde se encuentren la o las especies del

caso. Para proceder en tal sentido, deberá requerirse un permiso de la Comisión de Arquitectura por escrito explicando las circunstancias que justifiquen el pedido, y no podrá realizarse el corte sin que se otorgue la autorización.

12.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, siempre que sea posible se procederá al trasplante antes de talar, cortar, o extraer una especie de cualquier tipo.

12.4.- Todo árbol que se tale deberá ser reemplazado por dos especies similares, de una altura mínima igual al cincuenta por ciento del que se retira.

12.5.- En el caso de generarse una gran cantidad de hojas y ramas por podas o por reformas de los cercos o árboles dentro de los lotes, será responsabilidad del propietario la contratación de un vehículo apropiado y autorizado para la recolección y traslado de dichas hojas y ramas hasta el basurero municipal que corresponda. En caso de que los restos de poda puedan ser reducidos y guardados en bolsas, deberá procederse conforme el apartado “Mantenimiento y Residuos Domiciliarios”.

12.6.- De obeder los restos a la poda de árboles, arbustos, cañas, etc. que se encuentren por fuera de los lotes, o cualquier otro tipo de restos, la Administración deberá encargarse de la recolección y traslados de dichos restos no pudiendo de ninguna manera acumularse en espacios o áreas comunes.

12.7.- La administración se encuentra facultada para podar o talar por cuenta y orden de los distintos propietarios los árboles o arbustos que afecten al tránsito, o afecten las líneas medianeras o de fondo.

12.8.- El retiro de troncos y/o ramas se deberá realizar solo en días y horarios hábiles, por vehículos apropiados, y dejando el lugar en perfecto orden y condiciones de limpieza.

12.9.- Es obligación de todo propietario el mantenimiento de sus jardines y parques con esmero y dedicación; el corte de pasto, de ramas muertas o invasivas, poda de arbustos que afecten las líneas límites de sus predios y en fin, toda actividad conducente al embellecimiento de esos espacios e integración a la vista general del Barrio. En caso de incumplimiento, será el copropietario debidamente intimado a tal efecto, bajo apercibimiento de que si en el término de 72 hs no da cumplimiento con la poda, se efectuarán los trabajos por la Administración y cobrados al copropietario correspondiente mediante su cargo en las expensas del lote.

12.10.- El horario de trabajo para los jardineros es de lunes a viernes de 8 hs. a 17 hs. y los sábados 10 hs. a 13 hs. Los propietarios pueden cortar el pasto de lunes a viernes de 8 hs. a 20 hs. y los sábados de 10 hs. a 13 hs. y de 17 hs. a 20 hs. El domingo es día de descanso, por lo tanto no está permitido el corte de pasto. La idea es no generar ninguna actividad que pueda molestar a los demás vecinos.

12.11.- La guardia deberá controlar el acceso de camiones de gran porte que dañan con su carrocería las copas de los árboles

13. Partes comunes y espacios para deportes.

13.1.- Las partes, lugar y elementos de uso común, podrán ser utilizados por los vecinos, en las formas, condiciones y con las limitaciones que, su propia naturaleza o el presente reglamento establezca.

13.2.- Se deberán respetar los criterios y los horarios establecidos a continuación.

13.3.- Se encuentra prohibido realizar cualquier tipo de deporte o juegos deportivos fuera de los lugares determinados a tales efectos. En particular se prohíben las reuniones, juegos y consumo de alimentos y bebidas en las calles, veredas, y frentes de las viviendas o en terrenos no edificados.

Asimismo se establece el especial cuidado y custodia de los niños menores de edad, durante la utilización de los espacios comunes, a fin de evitar accidentes y/o daños a los mismos o a terceros. Será responsabilidad de su padre, madre, tutor o quien este a cargo en dicho momento conforme a los artículos 638 y 639 del Código Civil y Comercial. Respecto al accionar de los menores, serán responsable los mencionados previamente conforme al artículo 1754 del mencionado código, en caso de que se ocasione un daño al espacio común o a un tercero.

13.4.- Para el caso de reuniones con una gran cantidad de invitados, se deberá pedir autorización al CDP para la utilización de los espacios comunes por estos invitados. Esto es para evitar un uso abusivo por parte de los invitados que impida la utilización de dichas partes y espacios por los vecinos del Barrio. De ser necesario reforzar la guardia, será con cargo al vecino que organice la reunión.

13.5.- Bajo ningún concepto podrán modificarse en su estructura física o funcional cualquier instalación común del barrio (pilares de luz, cunetas, farolas de iluminación, especies arbóreas y arbustos, etc.) sin previa solicitud por escrito y autorización otorgada por el Administrador, quien podrá delegar esta potestad en el CDP la que se otorgará en la medida en que fuera viable técnicamente con costo a cargo del propietario

14.- Reglamento de uso del club house (S.U.M.)

14.1.-El Club House está destinado al uso y disfrute por parte de los propietarios, constituyendo un lugar de encuentro de los vecinos.

14.2.-El Club House podrá ser reservado para realizar eventos por parte de los propietarios, que estén al día con el pago de expensas al momento de realizar la reserva, así como a la fecha del evento, destinado a reuniones familiares no superando la cantidad de 50 personas. Se reserva enviando un mail a la administración del barrio y por la aplicación Open Key (ambas formas deben realizarse) solicitando se efectué la reserva con 30 días corridos de antelación para una mejor organización. Si por cualquier motivo el propietario no usa la reserva, tiene máximo 10 días antes del evento para dar aviso que no la utilizará, si no lo realiza en tiempo y forma debe abonar la totalidad del alquiler.-

Se establece que al realizar la presente reserva, se le dará aviso a la empresa de limpieza, para que el día del evento se pueda presentar al finalizar el mismo para limpiar el mismo. El presente gasto será imputado a la UF que gestione la misma.

14.3.-El Club House (cuando no haya eventos) no podrá ser utilizado en forma exclusiva por un único propietario; este, junto con su grupo familiar y/o invitados, solo podrá ocupar una mesa, quedando las

restantes a disposición de otros vecinos que deseen ocuparlas. Cada mesa podrá ser ocupada con hasta máximo 8 personas, contando al propietario, su grupo familiar e invitados.

14.4.-Es responsabilidad de los propietarios que al utilizarlo lo mantengan en condiciones de orden, limpieza, higiene, así como también preservar su equipamiento, para que otros vecinos puedan utilizarlo en óptimas condiciones.

14.5.-Queda expresamente prohibida la instalación de carpas, toldos y cerramientos. Se podrán instalar “inflables” únicamente en el sector de la galería posterior a la puerta de ingreso al SUM y de un tamaño acorde a las características del espacio. Dichas instalaciones deben ser notificadas a la administración al momento de la reserva, de decidirlo posteriormente a ella, se deberá enviar un correo informando.

14.6.- Se encuentra prohibido ingresar o permanecer en el Club House con el torso desnudo o con los pies descalzos. No se permitirá ingresar con bicicletas, patines, patinetas o cualquier otro objeto de similares características. Se encuentra prohibido ingresar con cualquier tipo de mascota. En caso de que la registración de la violación a esta regla se obtenga por medios electrónicos (por ej. cámaras de seguridad), dicho soporte con la rúbrica del personal de vigilancia o de la Administración harán plena fe, salvo prueba en contrario.

14.7.-En caso que por uso inadecuado de las instalaciones y equipamiento del Club House se produzcan deterioros o daños, ya sea por parte de los invitados o del propietario, este será responsable de afrontar el costo de limpieza, reparación o reemplazo que se requiera. Los arreglos serán dirigidos por la Administración y el costo que requieran deberá ser abonado junto con las expensas del mes siguiente.

14.8.-El propietario deberá cuidar que sus invitados cumplan las reglas internas del barrio, en particular aquellas referidas a la circulación vehicular; también deberá velar para que estos respeten el orden y las buenas costumbres.

14.9.-Están prohibidos los ruidos molestos tales como música alta, gritos, etc., que causen molestias a los vecinos, debiendo el copropietario a cargo del evento arbitrar las medidas necesarias para que el sonido no se perciba por fuera de la estructura del sum. En caso de que esta norma no se cumpla la guardia de seguridad podrá solicitar la suspensión del evento.

En caso de que el personal de seguridad advierta infracciones al presente reglamento, por sus propios medios o por queja o denuncia de dos o más vecinos, requerirá al infractor que adecue su conducta a las normas aquí establecidas con la mayor cordialidad posible; en caso de persistir la inconducta, y entendiendo la situación irreversible, el personal de seguridad deberá dar por terminado el evento, invitando al propietario a cargo del mismo a desalojar el sum. Posteriormente deberán labrar un acta y elevarla a la administración y al CA para la consideración de las sanciones a aplicar.

14.10.-Cada Unidad Funcional tiene derecho a la reserva del Club House para dos eventos anuales. Excedido la cantidad determinada, estará sujeto a disponibilidad. Se establece que en esos casos, se tomarán reservas 30 días antes de la fecha, siempre que no haya reserva de alguien con cupo. La prioridad

de quien tiene fechas disponibles hasta 10 días naturales previo a la fecha. Es decir que si el propietario sin cupo reserva 20 días antes de la fecha determinada se le reserva condicionado que en los próximos 10 días siguientes no se solicite una reserva por un propietario con cupo, de ser así se desestimará la primera reserva.

14.11.-Es obligación de los propietarios que realicen eventos en el Club House respetar los horarios estipulados para los mismos:

- Nocturno: lunes a jueves y domingos desde las 19.00 hs. hasta las 23:00 hs. Viernes, sábados y víspera de feriado desde las 19:00 hasta las 02:00 hs. del día siguiente.
 - Diurna: lunes a domingos desde las 11:00 hs. hasta las 17:00 hs.
- En caso de no existir eventos nocturnos, (los días que estos están permitidos) se podrá prolongar la duración del evento hasta las 19:00 hs.

Todos los horarios de finalización implican que el Club House debe quedar desocupado de personas.

Quien haya utilizado el horario nocturno deberá retirar sus objetos hasta las 14 hs. del día siguiente, salvo que al otro día el Club House este alquilado, caso en el que deberán coordinar ambos usuarios el retiro de dichos elementos.

Quien haya utilizado el horario diurno deberá retirar sus objetos antes de las 18 hs. del mismo día.

En el caso que en un mismo día existan dos eventos, uno diurno y uno nocturno, la empresa de limpieza deberá prever la limpieza del salón para antes de las 19:00 hs, momento en el que tiene derecho a ingresar el usuario del horario nocturno. Por lo cual se establece que el usuario que utilizó el horario diurno deberá respetarlo sin posibilidad de alargar la estadía.

14.12.-Se abonará un monto fijo correspondiente al 50% de la expensa ordinaria para el uso de hasta 5 horas como máximo.

14.13.-El alquiler del House es para uso del mismo, se prohíbe el acceso al solárium, a la piscina, ni el gimnasio. Los invitados no podrán deambular por las calles del barrio.

14.14- Cuando el Sum se encuentre afectado a la realización de un evento, los copropietarios que no estén vinculados al mismo no podrán dejar sus vehículos en el estacionamiento del Sum.

15.-Piscina.

15.1.-La piscina podrá utilizarse todos los días, a partir de las 11.00 hasta las 21.00 horas, salvo cuando se estén realizando tareas de mantenimiento que requieran su cierre.

15.2.-Los menores de 16 años de edad solo podrán ingresar al perímetro cercado de la piscina acompañados por un adulto responsable (mayor de 18 años). En caso de advertirse la presencia de un menor de 16 años no acompañado por un adulto, deberá darse aviso a la Guardia, haciendo responsable a sus progenitores y/o persona a cargo de cualquier tipo de transgresión a esta regla, la que podrá ser sancionada con una multa.

15.3.-Los propietarios podrán concurrir con hasta un máximo de 4 invitados solo de lunes a jueves, los viernes, sábado, domingo y feriados se permitirá solo 2 invitados. El propietario será responsable que los invitados cumplan las normas del presente reglamento.

15.4.-No se permitirá correr alrededor de la piscina o realizar cualquier tipo de salto o pirueta que pueda implicar un riesgo para sí o para terceros. Tampoco se podrán utilizar elementos inflables, salvo en el caso de los menores que aún no sepan nadar.

15.5.-No se permite ingresar a la piscina sin la vestimenta adecuada. Se requiere el uso del traje de baño. No se permitirá el uso de pantalones cortos de deporte.

15.6.-Si se utiliza algún tipo de crema protectora (pantalla solar), se deberán esperar 30 minutos mínimos antes de ingresar al agua, para que no se genere una pátina grasosa en la superficie de la masa de agua. Es requisito que aquellas personas que tengan cabello largo, se lo recojan antes de ingresar a la piscina.

15.7.-No podrán ingresar a la piscina personas que tengan vendajes de cualquier tipo, o que sufran afecciones de la piel, de las mucosas o de las vías respiratorias.

15.8.-Para ingresar al perímetro cercado de la piscina, los niños que utilicen pañales deberán usar obligatoriamente pañales para el agua.

15.9.-No se permitirá el ingreso al perímetro cercado de la piscina con bicicletas, patines y/o cualquier otro objeto de similares características.

15.10.-No se permitirá fumar, consumir bebidas alcohólicas ni alimentos dentro del perímetro cercado de la piscina.

15.11.-Se encuentra prohibido ingresar al perímetro cercado de la piscina con cualquier tipo de mascota

15.12.-El personal de seguridad podrá cerrar el perímetro cercado de la piscina si las condiciones climáticas no resultan adecuadas para la utilización de la misma.

15.13.-De ser necesaria la realización de tareas de mantenimiento que implique el cierre de la piscina, se dará aviso a los vecinos con una antelación de 48 horas.

15.14.-Se establece que quienes hagan uso y goce de dicha instalación deberán actuar conforme a las normas de conducta generales establecidas por el presente reglamento

15.15.-En caso que por un uso inadecuado de las instalaciones, se produzcan deterioros o daños a estas, ya sea por parte de los invitados o del propietario, este será responsable de afrontar el costo de limpieza, reparación o reemplazo que se requiera. El importe deberá ser abonado junto con la expensa del mes siguiente.

15.16.-El propietario deberá cuidar que sus invitados cumplan las reglas internas del barrio.

15.17.-Cuando el personal de seguridad advierta infracciones al presente reglamento, por sus propios medios o por queja o denuncia de otro vecino, requerirá al infractor que adecue

16.Canchas de tenis.

16.1.-Las canchas de tenis están destinadas al uso y disfrute por parte de los propietarios. Basado en este concepto es que se ha desarrollado este reglamento; sus normas deberán ser interpretadas teniendo dicha finalidad, sin otro fin. Estas normas serán aplicables a las presentes como a sus futuras modificaciones, o así si se cambiase el fin de la actividad (deporte).

16.2.-Las canchas podrán utilizarse todos los días, a partir de las 8 horas y hasta las 24 horas. Si las redes no se encuentran colocadas o están bajas se entenderá que las canchas no se encuentran habilitadas.

16.3.- La reserva de la misma para uso particular se deberá solicitar por la aplicación Open Key, siendo responsable del cuidado y orden el propietario que solicitó el uso.

Las clases grupales deberán estar notificadas por la aplicación Open Key y por mail al consorcio indicando al menos dos propietarios responsables y en caso de que ingrese algún profesor dejar aclarado nombre completo y DNI.

16.4.-Si las canchas no se encuentran reservadas podrán ser utilizadas por cualquier propietario.

16.5.-Las canchas solo podrán reservarse por el lapso de 1:30 horas, pudiendo permanecer en la misma siempre y cuando no se encuentre reservada por otro propietario en el horario posterior a la finalización de su reserva, sin embargo deberá desocupar la cancha si otro propietario desea utilizar la misma. El tiempo límite de espera, en caso de no presentarse en cancha, es de 10 minutos; luego de los cuales se perderá automáticamente la reserva, y la cancha podrá ser utilizada por otro propietario.

16.6.-Se encuentra prohibido ingresar a las canchas sin la indumentaria adecuada para jugar al tenis, en especial el calzado reglamentario. No se podrá jugar con el torso desnudo. Dentro de las canchas no podrán permanecer aquellas personas que no estén jugando el partido de tenis.

16.7.-En caso que por un uso inadecuado de cualquiera de las instalaciones del barrio, se produzcan deterioros o daños a estas, ya sea por parte de los invitados o del propietario, este será responsable de afrontar el costo de limpieza, reparación o reemplazo que se requieran. El importe deberá ser abonado junto con la expensa del mes siguiente.

16.8.-Cuando el personal de seguridad advierta infracciones al presente reglamento, por sus propios medios o por queja o denuncia de otro vecino, requerirá al infractor que adecue su conducta a las normas aquí establecidas con la mayor cordialidad posible; en caso de persistir la inconducta, y entendiendo la situación irreversible, el personal de seguridad deberá invitar al infractor a retirarse de las inmediaciones de las canchas. Posteriormente deberán labrar un acta y elevarla a la administración y al CA para su consideración. Se determina como multa mínima, la categoría leve.

16.9.-El propietario que contrate un profesor de tenis, es responsable por cualquier contingencia –de índole que fuere- que se produzca a consecuencia del desarrollo de la actividad.-

17.- Gimnasio

17.1.-El uso del gimnasio está destinado a todos los propietarios mayores de edad. Los menores de edad, deberán estar acompañados por un adulto responsable para poder ingresar y hacer uso del equipamiento

del mismo. En caso de estos últimos, será responsabilidad de los padres o tutores un certificado de apto médico así como el consentimiento escrito por parte de estos mismos, reconociendo su responsabilidad ante el hecho de que el menor realice actividad física en el establecimiento.

17.2.-El gimnasio podrá utilizarse todos los días, a partir de las 6 horas y hasta las 23 horas.

17.3.- Las clases grupales que por su magnitud impidan el uso del gimnasio al resto de los propietarios particulares, deberán reservar el gimnasio por la aplicación open key, y deberán estar notificadas por mail al consorcio indicando al menos dos propietarios responsables y en caso de que ingrese algún profesor dejar aclarado nombre completo y DNI.

17.4.-El gimnasio podrá utilizarse de manera simultánea por hasta 6 propietarios, debiendo cada uno de ellos velar por el bienestar y seguridad del resto, respetando espacios y elementos de trabajo. Si el gimnasio se encontrare a tope de capacidad, quien haya arribado deberá esperar fuera del mismo que se libere un espacio o cupo para poder ingresar.

17.5.-Es obligación de todos los propietarios guardar el debido cuidado del equipamiento y dejar ordenado el espacio luego de utilizar el gimnasio

17.6.-Se encuentra prohibido ingresar al mismo sin la indumentaria adecuada. El propietario que utilice el gimnasio deberá llevar una toalla personal y asegurarse de secar cada espacio después de utilizarlo, pensando en el bienestar del resto de los propietarios. Está prohibido el ingreso con alimentos y con mascotas.

17.7.-En caso que por un uso inadecuado de las instalaciones del gimnasio, se produzcan deterioros o daños a estas por parte del propietario, este será responsable de afrontar el costo de limpieza, reparación o reemplazo que se requiera. El importe deberá ser abonado junto con la expensa del mes siguiente. Sin perjuicio de la multa categorizada como leve, por el incumplimiento del presente contrato.

17.8.-Cuando el personal de seguridad advierta infracciones al presente reglamento, por sus propios medios o por queja o denuncia de otro vecino, requerirá al infractor que adecue su conducta a las normas aquí establecidas con la mayor cordialidad posible; en caso de persistir la inconducta, y entendiendo la situación irreversible, el personal de seguridad deberá invitar al infractor a retirarse de las inmediaciones del gimnasio. Posteriormente deberán labrar un acta y elevarla a la administración y al CA para su consideración.

17.9.-Se podrá utilizar el gimnasio aun cuando el S.U.M. esté reservado o siendo utilizado en algún evento, teniendo el debido respeto en cuanto al volumen de la música y las molestias que pueda ocasionar al mismo.

17.10.-El propietario que contrate un profesor, es responsable por cualquier contingencia – de índole que fuere- que se produzca a consecuencia del desarrollo de la actividad.-

18.-Cancha de futbol / hockey.

18.1.-A fin de evitar el uso intensivo en el sector de las áreas, la cancha solo podrá ser utilizada para disputar partidos de futbol/hockey con un máximo de 10 jugadores, sumando ambos equipos.

18.2.- La cancha podrá utilizarse todos los días, a partir de las 8 horas y hasta las 23 horas.

18.3.-La reserva para la utilización de la cancha se deberá hacer por la aplicación Open Key. Si la cancha no se encuentra reservada podrá ser utilizada por cualquier propietario.

18.4.-La cancha solo podrá reservarse por un lapso de 1:30 horas, pudiendo permanecer en la misma siempre y cuando no se encuentre reservada por otro propietario en el horario posterior a la finalización de su reserva, sin embargo deberá desocupar la cancha si otro propietario desea utilizar la misma.

El tiempo límite de espera, en caso de no presentarse en cancha, es de 10 minutos; luego de los cuales se perderá automáticamente la reserva, y la cancha podrá ser utilizada por otros jugadores.

18.5.-La reserva de la misma para uso particular se deberá solicitar por la aplicación Open Key, siendo responsable del cuidado y orden el propietario que solicito el uso del espacio.

18.6.-Las clases/partidos grupales deberán estar notificadas por la aplicación y por mail al consorcio indicando al menos dos propietarios responsables y en caso de que ingrese algún profesor dejar aclarado nombre completo y DNI.

18.7.-No se podrá jugar con el torso desnudo.

18.8.-En el caso de que la cancha no esté siendo utilizada, se podrá utilizar para realizar actividad física acorde a la superficie. Las canchas podrán utilizarse todos los días, a partir de las 8 horas y hasta las 24 horas.

18.9.-En caso que por el uso inadecuado de cualquiera de las instalaciones del barrio, se produzcan deterioros o daños a estas, ya sea por parte de los invitados o del propietario, este será responsable de afrontar el costo de limpieza, reparación o reemplazo que se requiera. El importe deberá ser abonado junto con la expensa del mes siguiente, constituyéndose como una multa leve.

18.10.-Cuando el personal de seguridad advierta infracciones al presente reglamento, por sus propios medios o por queja o denuncia de otro vecino, requerirá al infractor que adecue su conducta a las normas aquí establecidas con la mayor cordialidad posible; en caso de persistir la inconducta, y entendiendo la situación irreversible, el personal de seguridad deberá invitar al infractor a retirarse de las inmediaciones de la cancha. Posteriormente deberán labrar un acta y elevarla a la administración y al CA para su consideración.

18.11.-El propietario que contrate un profesor, es responsable por cualquier contingencia - de índole que fuere- que se produzca a consecuencia del desarrollo de la actividad.-

19.-Sanciones

19.1.-La infracción a cualquiera de las disposiciones de este reglamento podrá ser sancionada por la Administración mediante la aplicación de apercibimientos, amonestaciones, prohibiciones de acceso,

expulsiones y multas y demás que en el futuro se determinen. En cualquier caso la elección de la o las sanciones se hará a criterio exclusivo de la CDP o de la SCD, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la eventual reincidencia.

19.2.- Apercibimiento privado. Consistirá en un llamado de atención por medio de una nota formal a través de la aplicación Open Key, de carácter privado, quedando registrado el antecedente.

19.3.- Apercibimiento público. Consistirá en una notificación, de carácter público que quedará registrada como antecedente y será informada al Barrio junto con la presentación mensual de expensas, además de ser informadas en Asamblea.

19.4.- Multas. El importe de las multas responde a un sistema de cuatro escalas. Se tomará el valor de las unidades de nafta Premium de YPF, al momento del cierre de la expensa. En el siguiente cuadro se determina tipo de multa y su valor establecido:

Tipo de Multa	Valor (unidades de nafta Premium YPF)
Leve	100
Moderada	400
Grave	800
Gravísima	1.500

19.5.- A todos estos efectos se deberá tener en cuenta que las sanciones se aplicarán respetando los principios de razonabilidad de las medidas y proporcionalidad del castigo con la ofensa registrada. Se consideran como más graves, a aquellas que afecten la seguridad, la integridad física, la salubridad, la tranquilidad y armonía de los consorcistas, como también la reiteración de transgresiones de cualquier tipo.

19.6. En cualquier caso, la elección de la o las sanciones se hará a criterio exclusivo de la Administración, el CDP o de la SCD según el caso, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la eventual reincidencia. Ello excluyendo las sanciones que explícitamente se faculta mediante el presente reglamento a aplicar en forma directa por la Administración.

19.7.- Las sanciones que se apliquen por la infracción o incumplimiento de alguna de las normas de convivencia dispuestas por el presente reglamento solo podrán afectar a las UF que las han ocasionado y se recaudan en beneficio del Barrio. Su único objeto es el de la prevención y disuasión de futuras infracciones y de lograr una garantía de respeto a las modalidades y valores traducidos en todas las normas dictadas al efecto. Sin perjuicio de ello, en caso de reiteración de infracciones dispuestas en el presente reglamento cuya víctima sea un mismo propietario y/o su unidad funcional, y ante el planteo formal en la Administración, se podrá imputar el pago de las multas al pago de las expensas del propietario afectado, siempre bajo resolución fundada del CDP o SCD.

19.8.- Sin perjuicio de las sanciones a aplicarse, todo propietario es responsable de reparar o resarcir cualquier daño que genere a los bienes del consorcio o a la propiedad privada de los propietarios

miembros del mismo. Frente a la reincidencia reiterada de una misma clase de incumplimiento por un mismo propietario, las sanciones deberán aumentarse de manera progresiva con un fin disuasorio.

19.9.- Responsabilidad por menores de edad y dependientes: Los padres, o tutores serán responsables del pago de las multas por las infracciones cometidas por sus hijos o tutelados menores de edad. Los propietarios serán responsables por el pago de las multas o infracciones cometidas por sus visitantes, inquilinos y personal que se encuentre trabajando a su nombre y servicio.

19.10.- Casos especiales:

- En el caso de daños o incumplimientos en la utilización de los espacios comunes, y de acuerdo a la gravedad de los mismos, las sanciones podrán incluir la prohibición del acceso a los mismos por un determinado periodo de tiempo que no podrá exceder a los 3 meses.
- En el caso de daños provocados por animales, y de considerarse que representan un peligro potencial para los miembros del consorcio, y en especial protección de los menores de edad que habitan el barrio, el dueño o guardián será responsable de tomar las medidas requeridas para transmutar la situación.
- Prohibición de acceso y expulsión. La Administración en conformidad con el CDP o la SCD podrá prohibir el acceso al Barrio de manera temporal o permanente o expulsar del mismo a toda persona no propietaria que cometa infracciones cuya gravedad, a criterio de este, afecte los principios instituidos en la declaración que sustenta el presente reglamento. Esta sanción será aplicable, sin perjuicio de la multa pasible de aplicación al propietario responsable de los mismos, en particular a invitados, proveedores, personal de obras, prestadores de servicios, o de determinados y en general a personas ajenas al Barrio. Quedan fuera de esta prohibición los propietarios y su grupo familiar.
- Incumplimiento en el pago de expensas. La falta de pago de las facturas vencidas correspondientes a tres meses de expensas, configura una falta grave al cumplimiento de las obligaciones del consorcista, aplicándose de manera automática y sin necesidad de declaración previa por parte del consejo de propietarios ni de la asamblea, de una prohibición del uso y goce de los espacios comunes del barrio, así como una prohibición al derecho de construcción y obra en dicho lote. Este extremo ocurrirá sin perjuicio de la correspondiente ejecución de expensas adeudadas más intereses establecidos mediante asamblea, que deberá iniciar la administración en su carácter de representante legal del consorcio.

19.11. La Administración, será el órgano competente para aplicar dichas sanciones y multas. Podrá aplicar en forma independiente las siguientes sanciones: a) Apercibimiento privado, b) Apercibimiento público, c) Multa leve en los casos previstos en el presente reglamento (por ejemplo multas por exceso de velocidad). Las restantes multas sólo serán aplicables mediante decisión conjunta con el CDP y/o SCD según decida la Administración con qué comisión va a abordar el caso. Toda medida de carácter pecuniario se liquidará

bajo el concepto de “expensa particular”, resultando su pago, obligatorio, sin perjuicio del ejercicio de defensa y facultades de revisión, a través de los canales pertinentes.

19.12.- Se establece la mora automática en la obligación del pago conforme el artículo 886 del Código Civil y Comercial. Estableciéndose la misma como “la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación”.

Los intereses se devengarán a la tasa pasiva más alta del Banco de la Nación. En el siguiente link se podrá consultar los mismos:

<https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/calculadora-intereses-tasa-justicia.asp>

Hacemos notar que según la Ley 13.512 (propiedad horizontal) cada consorcio puede redactar su reglamento interno, siendo totalmente válida la aplicación de multas si el consorcio lo considera pertinente en su respectivo reglamento.

19.13.- No podrán formar parte del CA, ni de la SCD, ni de la CAU ni de futuras Comisiones, por cuestiones estrictamente éticas, y para evitar la existencia de intereses creados, aquellos propietarios que registren alguna contravención o litigio sin resolver con el barrio. Asimismo, tampoco podrán integrarlo aquellos propietarios que, por ellos mismos o en representación de sus empresas, presten servicio al consorcio, debiendo renunciar a su puesto en el caso de comenzar a prestar servicio posteriormente a ser integrante de alguno de los cuerpos mencionados.

19.14.- Denuncia. Los incumplimientos al presente reglamento y consecuentes solicitudes de sanciones pueden ser impulsadas de manera formal y por escrito por cualquier copropietario y/o inquilino que se encuentre en el ejido del Barrio Brisas de Adrogue. En ese acto se deberá acompañar todo medio probatorio del que dispongan, aplicándose un criterio de prueba amplio, que puede incluir pero no se limita a, fotografías, videos, testimonios, y cualquier otro medio probatorio que permita a la Administración, CA y/o SCD alcanzar la convicción de la veracidad de las alegaciones, sin perjuicio de la solicitud de dictamen que se le podrá solicitar dictamen al personal de Guardia, y/o Intendente y/o de personal que trabaje en el Barrio.

Todo el personal de la Administración, Intendencia o Guardia de Seguridad tiene la **obligación**, en su caso, de detectar y efectuar las denuncias respecto de las infracciones que presencie con su correspondiente informe y comprobación.

19.15.- Prueba. Los informes del personal de vigilancia o el personal contratado a tal fin por la Administración, se tendrán por veraces a los efectos de la constatación de infracciones teniéndose por válidos sus datos salvo prueba en contrario. En caso de que la registración del exceso de velocidad haya sido obtenida por medios mecánicos o electrónicos (Ej.: radar fotográfico), dicho soporte, con la rúbrica del personal de vigilancia o del Intendente harán plena Fe, salvo prueba en contrario.

19.16.- Procedimiento:

- A. Las resoluciones que dispongan o rechacen sanciones deberán, en todos los casos, estar debidamente fundadas y firmadas, y deberán cumplimentarse los siguientes requisitos: i) Día y hora aproximada de cometida la trasgresión. ii) Norma transgredida. iii) Sanción Aplicada.
- B. Las resoluciones deberán ser notificadas al denunciante (en caso de que se traten de copropietarios) y al infractor por nota simple en la UF y/o la aplicación Open Key, dentro de las 72 hs. de haber sido resuelta por la autoridad competente. El denunciante y/o el infractor podrá realizar su descargo y pedido de revisión por escrito ante la Administración y/o Intendente del Barrio dentro de los 5 días hábiles de haber sido notificado. En caso de cumplirse el plazo sin que el denunciante y/o infractor hayan ejercido su derecho de defensa en la forma descripta, la resolución se considerará firme y se ejecutará en forma acorde al tipo de sanción.
- C. Revisión. En todos los casos (rechazo o admisión de la sanción) ante el pedido de revisión se seguirán las siguientes reglas:
- Si la resolución fue dictada directamente por la Administración, serán revisables únicamente por el CDP y/o SCD.
 - Si la resolución fue dictada por la Administración en forma conjunta con el CDP y/o SCD serán revisables en Asamblea, que podrá ser llamada al único efecto de la revisión de la sanción, pudiendo incluso agravarse la misma de así ser considerado con voto de la mayoría simple.

19.17.- CONFLICTOS DE VECINDAD. La Administración y/o el CDP y/o la SCD, de común acuerdo, propiciarán la adopción de mecanismos y procedimientos para la solución pacífica de conflictos de vecindad, que sean consecuencia de la vida en comunidad; de la realización de actos y conductas que se encuentren previstas en este Reglamento y toda aquella conducta que altere los principios de buena vecindad y tolerancia mutua establecidos como objetivo en el presente Reglamento. A tal fin la Administración procurará la celebración de acuerdos con mediadores

19.18.-Publicidad de las Sanciones: Las sanciones que se apliquen podrán ser dadas a conocer a todos los propietarios, publicándose en la cartelera de la guardia de seguridad y en los boletines informativos. En ningún caso se dará a publicidad las sanciones que afecten a menores de edad.

20.- Complementariedad con otros reglamentos.

El reglamento de construcción vigente es complementario al presente reglamento de convivencia, por lo que las infracciones al reglamento de construcción podrán ser sancionados en el marco del presente reglamento.

21.- Revisión del reglamento.

Dada la constante evolución que presenta en la actualidad el Barrio y considerando que el presente Reglamento Interno se encuentra íntimamente vinculado a los usos y costumbres de los copropietarios, el

presente Reglamento podrá ser Revisado tantas veces como resulte necesario. Sin perjuicio de ello, se podrá someter a revisión de la Administración cuando las circunstancias demuestren que sea necesario.